

Thái Bình, ngày 19 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(Khu đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Minh Phú, huyện Đông Hưng)

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 29/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Thực hiện Hợp đồng số 79/2024/HĐĐG ngày 24 tháng 6 năm 2024; Phụ lục Hợp đồng số PL01-79/2024/PLHĐ-HĐĐG-ĐH ngày 14 tháng 3 năm 2025 giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình về việc đấu giá Quyền sử dụng đất xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở tại khu quy hoạch dân cư xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung để áp dụng thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất khu vực dân cư xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá được tiến hành công khai, liên tục, bình đẳng, trung thực, công bằng, khách quan;

2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá, đấu giá viên.

3. Cuộc đấu giá được tổ chức khi 01 lô đất có ít nhất 02 hồ sơ tham gia đấu giá trở lên, đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá đủ quy định.

Điều 3. Loại đất, thời hạn sử dụng, vị trí, số lượng, diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước, giá trúng đấu giá

1. Loại đất, thời hạn sử dụng:

- Loại đất: Là đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Vị trí, số lượng, diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước:

*** Khu quy hoạch dân cư thôn Cao Phú, xã Minh Phú**

STT	Lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/lô)	Tiền đặt trước (đồng/lô)
1	Lô số 13	150	5.300.000	500.000	159.000.000
2	Lô số 14	150	5.300.000	500.000	159.000.000
3	Lô số 15	150	5.300.000	500.000	159.000.000
4	Lô số 16	183,9	5.300.000	500.000	194.934.000
5	Lô số 17	150	5.300.000	500.000	159.000.000
6	Lô số 18	150	5.300.000	500.000	159.000.000
7	Lô số 19	150	5.300.000	500.000	159.000.000
8	Lô số 20	150	5.300.000	500.000	159.000.000
9	Lô số 22	148	4.400.000	500.000	130.240.000
10	Lô số 23	150	4.000.000	500.000	120.000.000
11	Lô số 24	150	4.000.000	500.000	120.000.000
12	Lô số 25	150	4.000.000	500.000	120.000.000
13	Lô số 26	150	4.000.000	500.000	120.000.000
14	Lô số 27	253,5	4.000.000	500.000	202.800.000
15	Lô số 28	150	4.000.000	500.000	120.000.000
16	Lô số 29	150	4.000.000	500.000	120.000.000
17	Lô số 30	150	4.000.000	500.000	120.000.000
18	Lô số 31	150	4.000.000	500.000	120.000.000
19	Lô số 32	148	4.400.000	500.000	130.240.000
20	Lô số 33	148	4.400.000	500.000	130.240.000
21	Lô số 34	150	4.000.000	500.000	120.000.000
22	Lô số 35	150	4.000.000	500.000	120.000.000
23	Lô số 36	150	4.000.000	500.000	120.000.000
24	Lô số 37	150	4.000.000	500.000	120.000.000
25	Lô số 38	150	4.000.000	500.000	120.000.000
26	Lô số 39	150	4.000.000	500.000	120.000.000
27	Lô số 40	150	4.000.000	500.000	120.000.000
28	Lô số 41	175	4.000.000	500.000	140.000.000
29	Lô số 42	198,6	4.400.000	500.000	174.768.000

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất hoặc bằng giá khởi điểm.

(Giá khởi điểm, giá trúng đấu giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật).

Điều 4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, nhận lại đặt trước

1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Địa chỉ: Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình. Điện thoại: 0227.3.743.199): Từ ngày 20/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2025 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Tại UBND xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 27/03/2025.

- Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng. Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 27/03/2025.

- *Người tham gia đấu giá khi đi mua hồ sơ phải phô tô 01 bộ thẻ căn cước công dân. (Mang kèm bản chính để đối chiếu. Nếu đi mua hồ phải có giấy ủy quyền).*

2. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2025.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước:

+ Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào Tài khoản số 102000016777 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

+ Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào Tài khoản số 112000025326 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

- Trong trường hợp đến 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2025 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản trên internet Banking hoặc nộp tiền mặt nội dung phải ghi rõ:

“Họ và tên, Căn cước công dân, ngày cấp nơi cấp của người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước xã Minh Phú”

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Số CCCD, ngày cấp, nộp tiền đặt trước xã Minh Phú.

- Người tham gia đấu giá khi đi nộp khoản tiền đặt trước phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia buổi mở cuộc đấu giá sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt trước

- Những người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình mà không trúng đấu giá mang theo căn cước công dân và giấy nộp tiền đến Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Thái Bình để lấy lại tiền đặt trước thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 15/04/2025.

- Những người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước tại Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Thái Bình mà không trúng đấu giá mang theo căn cước công dân và giấy nộp tiền đến lấy lại tiền đặt trước:

+ Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh huyện Đông Hưng (**Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình**).

+ Sau 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 những người tham gia đấu giá lấy lại tiền đặt trước tại Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Thái Bình (**Địa chỉ: 190 Hai Bà Trưng - Thành phố Thái Bình**).

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa lô đất hoặc liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn xem thực địa lô đất vào từ ngày 26/03/2025 đến 28/03/2025 (Trong giờ hành chính).

Điều 6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

- Thời gian: hồi 08 giờ 00 ngày 11/04/2025

- Địa điểm: Tại UBND xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- *Đề nghị khi đi đấu giá mang theo một bộ thẻ căn cước công dân của vợ và chồng (Pho to). Trường hợp độc thân thì có thêm giấy xác nhận độc thân..*

Điều 7. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá

1. Phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng cho từng lô đất tại cuộc đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá tương ứng với lô đất đăng ký, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự chứng kiến của ban Giám sát và người tham gia đấu giá.

+ Đấu giá viên công bố người giá trả cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì người trả giá liền kề sẽ là người trúng đấu giá tài sản đó,

nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá tài sản đó không thành, lô đất đó được để lại đấu giá lần sau.

Điều 8. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá.

- Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở; trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

2. Hồ sơ bán cho khách hàng gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành có đóng dấu treo;
- Quy chế cuộc đấu giá.

3. Hồ sơ khách hàng nộp cho Trung tâm đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ phải đầy đủ những quy định sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá đã điền đầy đủ thông tin (theo mẫu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành).

- Nộp kèm theo đơn các giấy tờ của người đăng ký tham gia đấu giá:

+ Căn cước công dân (còn thời hạn): 01 bản phô tô.

- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá, tham gia trả giá thì phải có văn bản ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không ủy quyền cho người tham gia đấu giá với cùng tài sản, nhận ủy quyền cho hai người tham gia đấu giá cùng một tài sản.

- Không tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 10. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 09 Quy chế này;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định;

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá

- Khách hàng vào Hội trường đấu giá phải tuân thủ các quy định sau:

+ Xuất trình CCCD, Giấy nộp tiền đặt trước.

+ Khi vào Hội trường phải ngồi đúng vị trí theo số ghế do cán bộ Trung tâm quy định, giữ trật tự chung, không đi lại lộn xộn, hoặc đi ra ngoài cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

+ Không sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh, không ghi âm, ghi hình.

Điều 12. Quy định về Phiếu trả giá

1. Phiếu trả giá hợp lệ

Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành, có đóng dấu treo của Trung tâm.

2. Xử lý các trường hợp cụ thể đối với Phiếu trả giá viết không đúng quy định

a) Trường hợp Phiếu trả giá của Khách hàng ghi thiếu thông tin (Họ tên, địa chỉ, chưa ký ghi rõ họ tên, số thẻ ...) thì Đấu giá viên cho khách hàng trả giá đó bổ sung ngay những nội dung thiếu để hoàn thiện trước khi công bố giá trả của Khách hàng (**không sửa phần giá trả**).

b) Trường hợp khách hàng ghi mức giá trả bằng số và bằng chữ không khớp nhau thì lấy mức giá trả bằng chữ là kết quả trả giá của khách hàng.

c) Trường hợp mức giá trả ghi bằng chữ không xác định được giá trả, không trả giá của lô đất, không nộp phiếu trả giá, nộp phiếu sau thời gian quy định, trả giá thấp hơn giá khởi điểm được xác định giá trả bằng giá khởi điểm.

3. Phiếu trả giá không hợp lệ

Phiếu không do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành hoặc thiếu một trong các yêu cầu quy định tại Khoản 2 điều này

Điều 13. Xử lý các trường hợp cụ thể khi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả

1. Tại cuộc đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá.

-2. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Tại cuộc đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 14. Thời gian nộp tiền sử dụng đất khi trúng đấu giá

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế huyện Đông Hưng, người trúng đấu giá phải nộp 100% số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, nếu quá thời hạn quy định người trúng đấu giá chưa nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá thì sau 120 ngày kể từ khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá UBND huyện ban hành Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đấu giá viên

1. Quyền

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Quy chế này;
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật này;
- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền

- Được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến lô đất đấu giá;
- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Nhận bàn giao đất ngoài thực địa.

2. Nghĩa vụ

- Người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không ký vào biên bản đấu giá thì bị coi là từ chối nhận trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất đó, không được nhận lại khoản tiền đặt trước và số tiền này phải nộp vào ngân sách nhà nước;
- Thực hiện đúng quy định theo Quy chế này;

- Sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để cung cấp thông tin cá nhân và hoàn thiện hồ sơ trúng đấu giá, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý mốc giới lô đất trúng đấu giá sau khi được bàn giao đất ngoài thực địa.

- Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo quy định, không được xét miễn giảm tiền sử dụng đất trong bất kỳ trường hợp nào (*kể cả trường hợp trúng đấu giá thuộc đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách*).

- Người trúng đấu giá khi xây dựng nhà ở trên lô đất đó phải tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Hưng, các đơn vị có liên quan, người tham gia cuộc đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Quy chế này; mọi trường hợp vi phạm Quy chế này đều bị xử lý theo quy định của Quy chế này, các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Đông Hưng;
- Trung tâm PTQĐ Đông Hưng;
- UBND xã Minh Phú.
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: HS, TT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Anh